العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

المراجعة النهائية

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

الفقه المقارن (عبادات)

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

الفقه المقارن عبادات:

المحاور الاتية

الفقه المقارن والخلاف	مختارات من كتاب الطهارة	مختارات في الوضوء
مختارات في التيمم	مختارات في الصلاة	مختارات من كتاب الصيام

الباب الأول: الفقه المقارن والخلاف:

١ مدخل إلى كتاب المغني:

كتاب المغني: هو شرح لمتن «المختصر» للخرقي في فقه الحنابلة، ثم صار من أهم كتب الفقه المقارن؛ لأنه جمع بين المذهب وأقوال المذاهب الأخرى وأدلتها والترجيح بينها.

ابن قدامة: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وُلد سنة ٥٤١هـ بجماعيل من أرياف نابلس، هاجر إلى دمشق، من أشهر مصنفاته: المغني، والكافي، والمقنع، والعمدة، وروضة الناظر، توفي سنة ٦٢٠هـ.

الخرقي: أبو القاسم عمر بن الحسين البغدادي، من كبار أئمة الحنابلة، أشهر مصنفاته «المختصر في الفقه» وهو المتن الذي شرحه ابن قدامة في المغني، توفي سنة ٣٣٤هـ.

وصف المغني: يقع في خمسة عشر مجلدًا، يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي بكتاب عتق أمهات الأولاد، ومسائله قاربت تسعة آلاف مسألة.

٢ الفقه المقارن:

لغة: الفقه: الفهم، وقيل الفهم للأمور الدقيقة، والمقارن: من «قرن»، ويطلق على الجمع والوصل والمصاحبة والمساواة والمقابلة.

اصطلاحًا للفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

الفقه المقارن اصطلاحًا: **معرفة أقوال الفقهاء في الفروع وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشة مع المقارنة بينها لمعرفة القول الراجح بدليله** .

علم الخلاف: علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية.

★ **مكانته:** من أهم العلوم المعاصرة وأسباب النهضة الفقهية الحديثة، يخفف من غلواء التعصب المذهبي ويقرب بين المسلمين، ويرمي إلى الوصول إلى الصواب بغض النظر عن قائله، **العبرة بالقول لا بقائله** .

٣ أسباب الاختلاف وفقه الخلاف:

لغة الاختلاف: من «خلف»، وأصوله: أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، والتغير، والاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقًا غير الآخر.

اصطلاحًا: تردد الأقوال في المذاهب المختلفة أو في المذهب الواحد في الفروع الفقهية لوجود سبب يقتضي ذلك.

مشروعية الخلاف: الخلاف في الفروع موجود منذ عهد النبي ﷺ، فقد اختلف الصحابة في فهم النصوص ولم ينههم النبي ﷺ، ومنه حديث بني قريظة: قال ﷺ: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» ، فاختلفوا في الفهم وأقر النبي ﷺ الفريقين.

1. **الاختلاف في فهم النص:** من حيث كونه عامًا أو خاصًا، مطلقًا أو مقيدًا، مجملًا أو مبينًا. مثاله: الرقبة في كفارة الظهار مطلقة، وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان.
2. **الاختلاف في فعل الرسول ﷺ:** هل وقع على الوجوب أو الندب؟ مثاله: تخليل اللحية، والتحصيب.
3. **الألفاظ الدائرة بين الحقيقة والمجاز:** كلفظ النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد.
4. **الاختلاف في الأحاديث:** كالآحاد والمرسل والضعيف، مثاله: تولي المرأة نكاح نفسها، وعدد غسل الإناء من ولوغ الكلب.

5 **التعارض الظاهري بين النصوص:** لوجود الناسخ والمنسوخ أو التعارض الظاهر، مثاله: نكاح المحرم.

6 **الاختلاف في الصيغ المستعملة في الأمر والنهي:** هل هي للوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة؟ مثاله: الإشهاد على البيع وكتابة الدين.

- **الأصل الأول:** الفقهاء اختلفوا في الفروع ولم يختلفوا في الأصول.
- **الأصل الثاني:** الخلاف له أسبابه ولم يكن لمجرد الهوى.
- **الأصل الثالث:** حكمة الله اقتضت هذا الخلاف، ففيه ثراء وتنوع يفيد في تطور الحياة.

الباب الثاني: مختارات من كتاب الطهارة:

1 المسألة الأولى: التطهير بالدباغ:

الاتفاق وسبب الخلاف: اتفق الفقهاء على نجاسة الميتة بجميع أجزائها، وعلى أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذُكّي طاهر، وذهب الجمهور إلى نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ، **ومحل الخلاف: هل الدباغ يطهر جلد الميتة أم لا؟ وهل يطهر جلد مأكول اللحم فقط أم كل جلد؟**

الرأي:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد:	يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم فقط، لقوله ﷻ: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» والتحريم عام خص منه مأكول اللحم بالدباغ، ولقوله ﷺ: «دباغ الأديم ذكاته» والذكاة تطهر ما يؤكل لحمه، ولأن الدباغ كالذكاة في إزالة الخبث، والذكاة تؤثر في مأكول اللحم فقط.
الرأي الثاني – المالكية والحنابلة:	لا يطهر جلد الميتة مطلقًا، دبغ أم لم يدبغ، لقوله ﷻ: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» والتحريم يشمل الجلد قبل الدبغ وبعده، ولقوله ﷺ: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» والنهي عن الانتفاع بالجلد مطلقًا، ولأن العلة هي الموت وهي علة ملازمة لا تنفك بالدبغ.

الراجح: **الرأي الأول**، لقوة أدلته، ولأن الأحاديث الصحيحة جاءت بإباحة جلد مأكول اللحم بعد دباغه.

٢ المسألة الثانية: طهارة المني أو نجاسته:

سبب الخلاف: هل المني نجس يجب غسله، أم طاهر يكفي فركه إذا يبس؟

الرأي:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية والمالكية وقول للشافعي ورواية عن أحمد:	المني نجس، لقوله ﷻ: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا» والتطهر لا يكون إلا من النجاسة، ولقوله ﷺ: «كنت أغسله من ثوب رسول الله ﷺ» والغسل دليل على النجاسة، وللقياس على البول، فالمني يجري في مجرى البول فينجس بملاقاته.
الرأي الثاني – الشافعية ورواية عن أحمد:	المني طاهر، لقوله ﷻ: «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا» فأطلق على المني اسم الماء، والماء طاهر، ولقوله ﷺ: «ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركًا، فيصلي فيه» والفرك لا يطهر النجس، فلو كان نجسًا لوجب غسله، ولأن المني مبدأ خلق الإنسان المكرم، فلا يكون أصله نجسًا.

الراجح: **الرأي الثاني**، لقوة أدلته، ولأن الفرك والسلت لا يطهران النجس، فلو كان نجسًا لوجب غسله.

الباب الثالث: مختارات في الوضوء:

١ المسألة الأولى: مسح الرأس:

الاتفاق وسبب الخلاف: اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس فرض لقوله تعالى: قال ﷻ: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ»، **ومحل الخلاف: مقدار الواجب في مسح الرأس**.

الرأي:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية ورواية عن أحمد:	يكفي مسح مقدار الناصية وهو ربع الرأس، لقوله ﷻ: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» والباء تدل على التبعيض، ولقوله ﷺ: «أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين» ومسح الناصية يكفي عن مسح ما بقي، ولأن الآية مجملة في مقدار البعض، فكان بيانه بفعله ﷺ.
الرأي الثاني – المالكية والحنابلة:	يجب مسح جميع الرأس، لقوله ﷻ: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» والباء تفيد الإلصاق، والإلصاق يعني تعميم جميع الرأس، ولقوله ﷺ: «ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر...» وقد مسح جميع رأسه، ولأن فعله ﷺ بيان للآية، وقد استوعب جميع الرأس.
الرأي الثالث – الشافعية:	الواجب أقل ما يتناوله اسم المسح ولو شعرة، لأن الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض، ولقوله ﷺ: «مسح بناصيته» والناصية دون الربع، ولأن اسم المسح يصدق على مسح شعرة واحدة.

الراجح: **الرأي الثالث** ، لقوة دلالته؛ لأن الباء في القرآن جاءت لمعنى ولا يصح أن تكون زائدة أو للإلصاق لأن الإلصاق واقع بدونها، فكان حملها على التبعيض أولى.

٢ المسألة الثانية: الترتيب في الوضوء:

سبب الخلاف: هل الترتيب بين أعضاء الوضوء على ما في الآية فرض أم سنة؟

الرأي:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية والمالكية:	الترتيب سنة وليس فرضًا، لقوله ﷻ: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» عطف بواو الجمع، وهي لا تقتضي الترتيب، ولقول علي: «لا أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت»، وللقياس على الطهارة الكبرى.

الرأي الثاني – الشافعية والحنابلة:	الترتيب فرض، لأن الآية أدخلت ممسوحًا وهو الرأس بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هي الترتيب، ولقوله ﷺ: «ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله... ثم يغسل يديه... ثم يمسح رأسه... ثم يغسل قدميه» فرتب أعمال الوضوء، ولأن ورود مسح الرأس بين مغسولين دليل على أن الترتيب مقصود.

الراجح: **الرأي الثاني** ، لقوة أدلته، ولمواظبة النبي ﷺ قولًا وفعلًا عليه.

٣ المسألة الثالثة: التدليك:

سبب الخلاف: هل إمرار اليد على العضو عند الغسل (التدليك) فرض أم سنة؟

الرأي:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة):	التدليك سنة، لقوله ﷻ: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» أمر بالغسل ولم يأمر بالدلك، ولقوله ﷺ: «دعا النبي ﷺ بماء فتوضأ واحدة واحدة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» ولم يثبت فيه الدلك، ولأن النجاسة إذا زالت بصب الماء على الثوب أو المكان لم يجب الدلك.
الرأي الثاني – المالكية:	التدليك فرض، لأن الغسل المأمور به لا يتحقق إلا بالتدليك، إذ مجرد إصابة الماء لا يعتبر غسلًا إلا مع الإمرار، ولقوله ﷺ: «إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة» والأمر بإنقاء البشرة يشعر بوجوب الدلك، وللقياس على الطهارة من الخبث، وهي لا تكون إلا بالدلك.

الراجح: **الرأي الأول** ، لقوة أدلته، ولأن التدليك وسيلة تنظيف وتحسين هيئة الأعضاء، ويكفي القول باستحبابه لا بوجوبه.

٤ المسألة الرابعة: الخارج النجس من غير السبيلين:

الاتفاق وسبب الخلاف: اتفق الفقهاء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين ينقض الوضوء، **ومحل الخلاف: هل الخارج النجس من غير السبيلين كالقيء والرعاف والدم من الجرح ينقض الوضوء؟**

الرأي:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية والحنابلة:	ينقض الوضوء إذا كان كثيرًا أو فاحشًا، لقوله ﷺ: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته» وهو خارج نجس من غير المخرج المعتاد، ولقوله ﷺ: «أن رسول الله ﷺ قاء، فتوضأ» دليل على النقض، ولأن العلة هي النجاسة والخروج من البدن، وهي متحققة في غير المخرج المعتاد.
الرأي الثاني – المالكية والشافعية:	لا ينقض الوضوء، لقوله ﷺ: «احتجم رسول الله ﷺ، فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه» والخارج من الحجامة دم نجس ولم يتوضأ منه ﷺ، ولقوله ﷺ: «لو كان فريضة لوجدته في القرآن» صريح في عدم النقض، ولأن الأصل بقاء الطهارة ولا ينتقل عنها إلا بدليل صحيح.

الراجح: **الرأي الثاني** ، لقوة أدلته، ولأن أحاديث الرأي الأول كلها ضعيفة فيما عدا الحديث الأول، والدم فيه استحاضة ولها حكم خاص.

٥ المسألة الخامسة: لمس المرأة:

سبب الخلاف: هل لمس الرجل المرأة ينقض الوضوء؟

الرأي:	البيان ووجه الدلالة:

الرأي الأول – الحنفية:	لا ينتقض الوضوء من لمس المرأة مطلقًا، إلا أن يتجردا ويتعانقا، لقوله ﷻ: «أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ» والمراد الجماع، لأن الملامسة من باب المفاعلة ولا تكون إلا من اثنين، ولقوله ﷺ: «لا تعاد الصلاة من القبلة، كان رسول الله ﷺ يقبل بعض نسائه، ويصلي ولا يتوضأ» والقبلة أشد من المس، ولأن اللمس ليس بحدث في نفسه، وإنما ينقض لأنه يفضي إلى خروج الحدث.
الرأي الثاني – المالكية والحنابلة:	لمس المرأة إن كان بشهوة نقض، وإلا فلا، لقوله ﷻ: «أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ» وحقيقة اللمس ملاقاة البشرتين بشهوة، ولقول عبد الله بن عمر: «إن القبلة من اللمس، فتوضئوا منها»، ولأن اللمس بغير شهوة لا يفضي إلى خروج حدث فلا ينقض.
الرأي الثالث – الشافعية:	ينتقض بلمس المرأة مطلقًا ما لم تكن من محارمه، لقوله ﷻ: «أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ» وحقيقة اللمس ملاقاة البشرتين، ولقول ابن مسعود: «القبلة من اللمس، ومنها الوضوء»، ولأن اللمس مظنة الشهوة فوجب النقض احتياطًا.

الراجح: **الرأي الثاني** ، لقوة أدلته، ولأن اللمس ليس ناقضًا بذاته وإنما لما يفضي إليه من خروج الحدث.

٦ المسألة السادسة: الشك في الطهارة:

حالة الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة أنه يتوضأ.

سبب الخلاف: **من تيقن الطهارة وشك في الحدث** .

الرأي:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الجمهور:	من أيقن بالطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة، لقوله ﷺ: «لا ينفتل –أو لا ينصرف– حتى يسمع صوتًا، أو

	يجد ريحًا» والحدث لا يقع إلا بيقين، ولقوله ﷺ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا» صريح في أن الشك لا ينقض اليقين، وللقاعدة الفقهية الكبرى: اليقين لا يبطل بالشك.
الرأي الثاني – المالكية في المذهب:	إن كان الشك يلحقه كثيرًا (الموسوس) فهو على الطهارة، وإلا فهو محدث، لأن الشك في الطهارة يبطلها، ولا يصح له دخول الصلاة مع الشك، لأن الطهارة شرط للصلاة، ولأن الصلاة في الذمة بيقين فلا يبرأ منها إلا بالإتيان بها بيقين.

✅ **الراجح:** **الرأي الأول** ، لقوة أدلته، ولأن هذا ما ورد في صحيح السنة، فيجب العمل به منعًا للوسوسة.

٧ المسألة السابعة: مس القبل:

✅ **حالة الاتفاق:** اتفق الفقهاء على أنه إذا مس الإنسان ذكره بشهوة ينتقض وضوؤه.

أ مس الذكر بغير شهوة:

الرأي:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية وسحنون:	لم ينتقض وضوؤه، لقوله ﷺ: «لا، إنما هو بضعة منك» صريح في عدم النقض بمس الذكر، ولقول علي: «لا أبالي مسسته، أو أرنبة أنفي»، ولأن مس الذكر مما تعم به البلوى، والأحاديث التي جاءت في الأمر بالوضوء منه أحاديث آحاد.

الرأي الثاني – المالكية والشافعية والحنابلة:	ينتقض وضوؤه بمجرد المس، لقوله ﷺ: «من مس ذكره، فلا يصل حتى يتوضأ» والأمر يقتضي الوجوب، ولقوله ﷺ: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء» نص في الوجوب.

الراجح: **الرأي الأول**، لأن الذكر بضعة من المرء وعضو من أعضاء جسده، فلا ينتقض به الوضوء كغيره ما لم يمسه بشهوة.

ب مس المرأة فرجها:

الرأي:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية والمالكية في قول:	لا ينقض وضوءها، بالقياس على ذكر الرجل في أحاديث عدم النقض، ولأن الأصل بقاء الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين.
الرأي الثاني – المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة:	ينقض الوضوء، لقوله ﷺ: «وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» أمر بالوضوء من مس الفرج، ولقوله ﷺ: «من مس فرجه فليتوضأ» ولفظ «من» يشمل الذكر والأنثى.

الراجح: **الرأي الأول**، لأنه أمر تعم به البلوى، ولو كان ناقضًا لبينه النبي ﷺ في أحاديث متواترة.

٨ المسألة الثامنة: القهقهة في الصلاة:

حالة الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء، وكذلك في الصلاة التي ليست ذات ركوع وسجود.

الرأي:	البيان ووجه الدلالة:

الرأي الأول – الحنفية والحسن والنخعي والثوري:	القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء، لقوله ﷺ: «أن النبي ﷺ صلى بأصحابه وفي القوم رجل ضرير البصر... فضحك طوائف... فلما صلى أمر كل من كان ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة» ، ولقوله ﷺ: «من ضحك في الصلاة قرقرة، فليعد الوضوء والصلاة» صريح في النقض، ولأن المقصود بالصلاة إظهار الخشوع، والضحك ينافيه.
الرأي الثاني – المالكية والشافعية والحنابلة:	لا تنقض الوضوء، لقوله جابر: «ليس عليه إعادة الوضوء»، ولأن الأمور التي تنقض الوضوء محصورة في أسباب وردت بها النصوص، ولم يثبت في النقض بالضحك شيء أصلًا، ولأن القهقهة لا تبطل الوضوء خارج الصلاة، فلا تبطله داخلها.

الراجح: **الرأي الثاني** ، لأن القهقهة ليست حدثًا ولا تفضي إليه، والحديث الذي استدل به الحنفية مرسل لا يثبت.

٩ المسألة التاسعة: النوم:

سبب الخلاف: هل النوم ناقض للوضوء مطلقًا أم لا؟ وما صفة النوم الناقض؟

الرأي في أصل النقض:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – التابعون والحسن وإسحاق:	الوضوء ينقض بالنوم مطلقًا، لقوله ﷻ: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» والأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة متحقق في النائم، ولقوله ﷺ: « كان رسول الله ﷺ يأمرنا في السفر أن لا ننزع أخفافنا... إلا من جنابة، ولكن من نوم، وغائط، وبول» ، وللقياس على الإغماء بجامع ستر العقل.

الرأي الثاني – الشافعي في القديم وأبو موسى:	لا ينتقض بالنوم مطلقًا، لقوله ﷺ: «كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون، ولا يتوضئون» ، ولقوله ﷺ: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» ظاهر في أن النوم ليس من النواقض، ولأن من نام وهو متوضئ فقد تيقن الطهارة وشك في زوالها، واليقين لا يزول بالشك.

الراجح في أصل النقض: **ما قال به جمهور الفقهاء** من أن النوم ناقض في الجملة، لأن النوم مظنة الحدث.

الرأي في صفة الناقض:	البيان:
الحنفية:	النوم على هيئة المصلي لا ينقض، وإن نام مستلقيًا انتقض، لقوله ﷺ: «إنما الوضوء على من نام مضطجعًا» ، ولقوله ﷺ: «من نام جالسًا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء» .
المالكية والحنابلة:	النوم الثقيل ينقض، والخفيف لا ينقض، لحديث أنس: «تخفق رءوسهم» وكان خفيفًا، وحديث ابن عباس في نومه عند ميمونة: «فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني...».
الشافعية وأحمد في رواية:	إن نام ممكّنًا مقعدته من الأرض لم ينقض، وإلا انتقض، لحديث صفوان وحديث عمرو بن شعيب: النوم ليس حدثًا في نفسه، وإنما هو دليل على إمكان خروج الريح.

الراجح في الصفة: **ما ذهب إليه المالكية والحنابلة** من أن النوم الثقيل ينقض، لأنه مستغرق لا يبقى معه إدراك، وأما الخفيف فيحس فيه النائم بخروج الريح.

١٠ المسألة العاشرة: أكل لحم الإبل:

سبب الخلاف: هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟

الرأي:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الجمهور:	لا ينقض الوضوء، لقوله ﷺ: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيّرت النار» يدل على النسخ، ولقول علي: «إن الوضوء مما خرج، وليس مما دخل» صريح في أن الوضوء لا ينتقض إلا بما خرج، وللقياس على لحم الغنم، فكلاهما لحم مأكول.
الرأي الثاني – الشافعي في القديم والحنابلة:	ينقض الوضوء، لقوله ﷺ: «أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل» والأمر يقتضي الوجوب، ولقوله ﷺ: «توضؤوا منها» أمر صريح في الوجوب، ولأن لحم الإبل له لزوجة، فكان له تأثير في البدن يقتضي الوضوء.

الراجح: **الرأي الأول** ، لأن الوضوء إنما يكون من حدث أو سببه، ولحم الإبل وإن كانت به لزوجة لكنه طعام طيب يدخل الجسم، والوضوء يكون من خروج الخبائث.

الباب الرابع: مختارات في التيمم والمسح:

١ المسألة الأولى: أسباب التيمم:

لغة: التيمم: القصد، ومنه: قال ﷻ: «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» .

اصطلاحًا: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية.

حالة الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن المسافر إذا عدم الماء فإنه يتيمم، سواء كان السفر طويلًا أو قصيرًا، في طاعة أو معصية، وكذا من فقد الماء في الحضر عند جمهور الفقهاء.

سبب الخلاف: هل يصلي من فقد الماء في الحضر أم لا؟ (عند الحنفية رواية بعدم الصلاة).

الراجح: **قول الجمهور** بجواز التيمم والصلاة لمن فقد الماء في الحضر، لقوله ﷻ: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» ، ولقوله ﷺ: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» ، والعلة هي فقد الماء وهي متحققة في جميع الأحوال.

٢ المسألة الثانية: فقدان الماء والصعيد الطيب:

سبب الخلاف: من فقد الماء والصعيد الطيب معًا (كالمحبوس).

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية والمالكية في قول والشافعية في وجه:	لا يصلي، ويقضي متى تمكن من الطهارة، لأن الآية أمرت بالطهارة وضوءًا أو تيممًا، فلما فقدهما لم تجب عليه صلاة، ولقوله ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور» .
الرأي الثاني – ابن القاسم والشافعية في الصحيح والحنابلة في وجه:	يصلي ويعيد متى قدر على الماء أو الصعيد، لأن الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عاقلًا، فإذا تعذرت الطهارة صلى على حسب حاله ثم أعاد.
الرأي الثالث – الحنابلة في المذهب:	يصلي حسب حاله ولا قضاء عليه، لقوله ﷻ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ، ولأن الطهارة شرط متى تعذر لم تسقط الصلاة، كاستقبال القبلة وستر العورة.

الراجح: **الرأي الثالث** ، لقوة أدلته، ولأن الطهارة شرط متى تعذر لم تسقط الصلاة.

٣ المسألة الثالثة: وجود الماء بعد التيمم:

سبب الخلاف: إذا تيمم المقيم الفاقد للماء وصلى، ثم وجد الماء، فهل يعيد ما صلاه؟

الرأي:	البيان ووجه الدلالة:

الرأي الأول – الحنفية وبعض المالكية والشافعية وأحمد في رواية:	يبطل تيممه، ويعيد ما صلاه، لقوله ﷺ: «فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» ، ولأن عدم الماء في الحضر عذر نادر غير متصل، فلم يسقط معه فرض الإعادة.
الرأي الثاني – أبو يوسف والمالكية وأحمد في رواية:	لا يعيد الصلاة وإن وجد الماء في الوقت، لأن المتيمم أتى بما أمر به فخرج من عهدته، وصلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع، فأشبه المريض والمسافر.

الراجح: **الرأي الثاني** ، لأن الصلاة تمت بالطهارة المتوافرة، فسقط بها الفرض، ولا يلزم الفرض مرتين.

٤ المسألة الرابعة: التيمم مبيح أم رافع:

سبب الخلاف: هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟

الرأي:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية والمالكية في قول:	التيمم يرفع الحدث إلى وقت وجود الماء، لقوله ﷻ: «وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ» سمى التيمم تطهيرًا، والتطهير يقتضي رفع الحدث، ولقوله ﷺ: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» جعل الأرض طهورًا كالماء، ولأن التيمم طهارة عن حدث تبيح الصلاة، فيرفع الحدث كطهارة الماء.
الرأي الثاني – المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة:	التيمم مبيح للصلاة مع قيام الحدث حقيقة، لقوله ﷺ: «وإذا وجد الماء فليمسه بشرته» أمره بالغسل عند وجود الماء، فدل على أن التيمم لم يرفع الحدث، ولقوله ﷺ: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك» قال «يكفيك» ولم يقل «يطهرك».

الراجح: **الرأي الأول** ، لأن الله سبحانه سماه طهارة، والرسول ﷺ سماه وضوءًا وطهورًا.

٥ المسألة الخامسة: إمامة المتيمم للمتوضئين:

سبب الخلاف: هل يجوز أن يؤم من تطهر بالتيمم المتوضئين؟

الرأي:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الجمهور:	يجوز (إذا كان المتيمم لا يلزمه القضاء)، لقوله ﷺ: «صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟... فضحك رسول الله ولم يقل شيئًا» أقر عمرو بن العاص على إمامته وهو متيمم، ولأن التيمم نوع طهارة كالغسل والوضوء.
الرأي الثاني – محمد بن الحسن والشافعية إذا كان يلزمه القضاء:	لا يجوز، لقوله ﷺ: «لا يؤم المتيمم المتوضئين» صريح في النهي، ولأثر نافع: أمر ابن عمر من هو متوضئ أن يؤم، ولأن المتيمم أقل من المتطهر بالماء في المرتبة.

الراجح: **الرأي الأول** ، لأن الحديث والأثر الذي استدل به الرأي الثاني ضعيف لا يصلح للاحتجاج به.

٦ المسألة السادسة: ما يستباح بالتيمم من الصلاة:

أ إذا نوى بالتيمم النفل فصلى به الفريضة:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية:	صلى به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يجد الماء أو يحدث، لقوله ﷺ: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» ، ولقوله ﷺ: «إن الصعيد الطيب وضوء للمسلم» جعله وضوءًا مطلقًا.

الرأي الثاني – المالكية والشافعية والحنابلة:	لم يصل به الفريضة، لأن التيمم مبيح وليس رافعًا، فلم يكن له أن يصلي به إلا ما نواه، ولأن النفل تبع للفرض، فلا يتقدم المتبوع.

الراجح: **الرأي الأول** ، لأن التيمم طهارة بديلة تقوم مقام الأصل.

ب ما يصح به التيمم من الفرائض:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية والحنابلة:	من تيمم لفريضة صلى به ما شاء من الفرائض والنوافل، لأن أدلة مشروعية التيمم لم تحدد صلاة معينة، بل جاءت مطلقة كالوضوء، وللقياس على الوضوء، فكما يصح بالوضوء كل فرض ونفل فكذلك التيمم.
الرأي الثاني – المالكية والشافعية:	من تيمم لفريضة لم يصل به إلا صلاة واحدة، لأثر نافع: «كان ابن عمر يتيمم لكل صلاة»، ولقول علي: «يتيمم لكل صلاة»، ولأن التيمم طهارة ضرورة، فلا تصح به إلا صلاة واحدة كالاستحاضة.

الراجح: **الرأي الأول** ، لأن أدلة الطهارة عامة، فكان كالوضوء في كل شيء.

٧ المسألة السابعة: المسح على الجورب:

لغة: الجورب: غشاء يتخذ للقدمين من صوف أو قطن للدفء.

سبب الخلاف: هل يجوز المسح على الجورب؟

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – أبو حنيفة والمالكية والشافعية في وجه:	يجوز متى كان مصنوعًا من الجلد كالخفين، لأن الأصل في الرجلين الغسل، فإذا سقط فلابد من دليل صريح، وهذا واقع في الخف، ولأن الجوارب تختلف صنعها، فكان مشترطًا فيها الجلد ليقاس على الخفين.

MARA 01054055478

الرأي الثاني – أبو يوسف ومحمد والشافعية في الصحيح والحنابلة:	يجوز مطلقًا إذا كان صفيقًا، لقوله ﷺ: «توضأ النبي ﷺ، ومسح على الجوربين والنعلين» ، ولقوله ﷺ: «أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين» والتساخين ما يتخذ للدفء من القدم، وللقياس على المسح على الخفين.
الرأي الثالث – رواية عن مالك:	لا يجوز مطلقًا، لأن المسح رخصة، والرخصة لا تقاس، ولأن الجورب ليس كالخف في إمكان متابعة المشي عليه.

الراجح: **الرأي الثاني** ، لأن الأحاديث والآثار الصحيحة وردت بجواز المسح على الجورب.

أ المسح على الجورب الرقيق:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – أبو يوسف ومحمد:	يجوز، لأن الأدلة السابقة لم ترد مقيدة بكونه صفيقًا، ولأن الجورب الرقيق يصدق عليه اسم الجورب فيدخل في عموم الأدلة.
الرأي الثاني – المالكية والشافعية في الصحيح والحنابلة:	لا يجوز، لأن القدم حين يلبس عليها الجورب الرقيق تصبح في حكم المكشوفة، والمكشوفة فرضها الغسل، ولأن المسح رخصة، والرخصة لا تكون إلا عند المشقة.

الراجح: **الرأي الثاني** ، لأن المسح رخصة لا تكون إلا عند المشقة.

٨ المسألة الثامنة: شروط المسح على الخف أو الجورب:

- **الشرط الأول:** أن يكون الخف طاهرًا.
- **الشرط الثاني:** أن يكون ملك الخف مباحًا لا محرمًا.
- **الشرط الثالث:** أن يكون الخف ساترًا لمحل الفرض.
- **الشرط الرابع:** إمكان متابعة المشي على الخف.
- **الشرط الخامس:** أن يكون المسح في الطهارة الصغرى لا الكبرى.
- **الشرط السادس:** أن يلبس الخف على طهارة مائية، لا على تيمم.

الشرط السابع: أن يكون المسح في المدة المسموح بها شرعًا.

أ المسح على الخف المحرم:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية وجمهور الشافعية:	يجوز المسح على الخف المحرم، لأنه لم يوجد ما يمنع من المسح عليه، وكونه مغصوبًا منهي عنه لأمر خارج، ولأن المسح رخصة، والرخصة لا تناط بالمعاصي.
الرأي الثاني – المالكية وبعض الشافعية والحنابلة:	لا يجوز المسح على الخف المحرم، لقوله ﷺ: «إن الله لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره» فإسبال الإزار وهو محرم منع من قبول الصلاة، فكذلك الخف المحرم، وللقاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي.

الراجح: الرأي الثاني ، لأن المسح رخصة، ولا تؤخذ رخص الله بمعاصيه.

ب المدة المسموح بها:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الجمهور:	للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، لقوله ﷺ: «جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم» ، ولقوله ﷺ: « كان رسول الله ﷺ يأمرنا في السفر أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» .
الرأي الثاني – المالكية في المشهور:	مباح بدون توقيت، لأثر عمر: «أصبت السنة» لم يحدد له وقتًا، ولقوله ﷺ: «أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال: يومًا؟ قال: ويومين، قال: وثلاثًا؟... قال: وما بدا لك» .

الراجح: **الرأي الأول** ، لأن التحديد بمدة معينة ثبت بأحاديث صحيحة، فكانت مقيدة للمطلقة.

٩ المسألة التاسعة: نزع الخف بعد المسح:

سبب الخلاف: إذا لبس الرجل خفًا على طهارة، ثم أحدث وتوضأ ومسح عليه، ثم خلعه، فهل ينتقض وضوؤه؟

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الشافعية والحنابلة:	ينتقض وضوؤه، لأن حكم طهارة المسح قد زال بنزع الخف فينتقض وضوؤه، ولأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا أزال الخف تكون القدم غير ممسوحة ولا مغسولة فيبطل الوضوء.
الرأي الثاني – بعض الحنابلة والحسن وقتادة:	لا ينتقض وضوؤه، لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تنقض إلا بدليل شرعي، وللقياس على ما لو كان لرجل شعر كثيف فمسح عليه ثم حلقه بعد الوضوء فطهارته لا تنتقض.

الراجح: **الرأي الأول** ، لأن المسح رخصة ثبتت على خلاف الأصل، فإن خلع الخف فقد خلع محل الرخصة.

١٠ المسألة العاشرة: لبس الخف لأجل المسح:

سبب الخلاف: هل يجوز لبس الخف أو الجورب لأجل المسح عليه؟

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية والمالكية في قول والحنابلة في المذهب:	يجوز، لأن أدلة المسح على الخفين وردت مطلقة ولم تقيدها بحال معين، ولأن طلب المسح غرض مشروع فلم يكن مانعًا من الأخذ بالرخصة.
الرأي الثاني – المالكية في المذهب:	لا يجوز، بالقياس على السفر لأجل الفطر، فمن سافر ليفطر لم يجز فطره، ولأن تعاطي سبب الترخص لقصد الترخص لا يبيح الرخص.

الراجح: **الرأي الأول** ، لأن الرخصة وردت مطلقة فلا يصح تقييدها بشيء.

المسألة الحادية عشرة: المسح على الجبيرة:

لغة: الجبيرة: عظام أو ما ماثلها توضع على الموضع العليل من الجسم ينجبر بها.

حالة الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن المسح على الجبيرة جائز متى قدرت بقدرها، ولم يتوسع في عملها بزيادة على قدر الحاجة.

الدليل:	وجه الدلالة:
قال ﷺ: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» :	أمر بالمسح على الخرقة التي على الجرح.
قال ﷺ: «انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي ﷺ، فأمرني أن أمسح على الجبائر» :	أمر بالمسح على الجبائر.

تقدم الطهارة على وضع الجبيرة:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية والمالكية والشافعية في وجه وأحمد في رواية:	لا يشترط تقدم الطهارة، لأن اشتراط تقدم الطهارة يفضي إلى الحرج، والحرج منفي في الشريعة، ولأن الجرح أو الكسر يطرأ فجأة وليس مقبولًا أن يطلب منه التطهر قبل عمل الجبيرة.
الرأي الثاني – الشافعية في الصحيح والحنابلة:	يشترط تقدم الطهارة، بالقياس على الخفين، فكل منهما حائل وجب المسح عليه، ولأن المسح على الجبيرة رخصة، والرخصة لا تكون إلا مع الطهارة.

الراجح: **الرأي الأول** ، لما في اشتراط تقدم الطهارة من حرج، ولأن الجرح يطرأ فجأة.

1. **الشرط الأول:** أن يكون غسل العضو ضارًا بالغاسل.

2 **الشرط الثاني:** أن يمسح على الجبيرة إذا كان قد لبسها على طهارة عند من يقول بذلك.

3 **الشرط الثالث:** ألا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة.

4 **الشرط الرابع:** أن تكون الجبيرة مباحة.

الشرط الخامس: أن يستوعب الجبيرة بالمسح عند جمهور الفقهاء، وقال الحنفية يكفي مسح أكثرها، **وهو الراجح** .

الباب الخامس: مختارات في الصلاة:

1 المسألة الأولى: قراءة الفاتحة في الصلاة:

سبب الخلاف: حكم قراءة الفاتحة للمنفرد والإمام.

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية وأحمد في رواية:	واجبة وتصح الصلاة بتركها، لقوله ﷻ: «فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» عامة في قراءة ما تيسر دون تخصيص، ولحديث المسيء أمره النبي ﷺ بقراءة ما تيسر ولم يخص الفاتحة، ولأن المقصود تعظيم الله باللسان وهذا حاصل بقراءة الفاتحة وغيرها.
الرأي الثاني – قول للمالكية:	فرض في ركعتين فقط، لقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» نفي الصلاة يدل على الوجوب، وللقياس على الصلاة الرباعية.
الرأي الثالث – المالكية والشافعية والحنابلة:	فرض في كل ركعة، لقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة وكل ركعة، ولقوله ﷺ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» الوصف بالخداج دليل على البطلان.

الراجح: **الرأي الثالث** ، لقوة أدلته.

٢ المسألة الثانية: قراءة المأموم خلف الإمام:

سبب الخلاف: حكم قراءة المأموم خلف الإمام.

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية وبعض المالكية:	لا يجوز له القراءة مطلقًا، لقوله ﷻ: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا» الأمر بالإنصات للوجوب، ولقوله ﷺ: «أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟... قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها» أنكر على من قرأ خلفه، ولقوله ﷺ: «من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة» .
الرأي الثاني – جمهور المالكية والحنابلة:	يقرأ الفاتحة في السرية فقط، لأن الجمع بين النصوص يقتضي التفريق بين الحالين.
الرأي الثالث – الشافعية:	يقرأ الفاتحة مطلقًا، لقوله ﷻ: «فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» مطلق شامل للإمام والمأموم، ولقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» «من» نكرة في سياق النفي فتعم كل مصل، ولقول أبي هريرة: «اقرأ بها في نفسك».

الراجح: **الرأي الثاني** ، لأن النبي ﷺ إنما أنكر على من قرأ خلفه حين جهر وخالجه، فلو أسر ما أنكر عليه.

٣ المسألة الثالثة: العجز عن قراءة الفاتحة:

الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن من عجز عن قراءة الفاتحة لأي علة فإنه ينتقل إلى بدلها من الذكر، لقوله ﷺ: «قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ، وقوله ﷺ: «فإن كان معك قرآن فاقرأه، وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبره» .

٤ المسألة الرابعة: التأمين عقب الفاتحة:

الاتفاق: اتفق الفقهاء على أنه يستحب التأمين عقب الفاتحة للمنفرد والمأموم، سرية كانت الصلاة أو جهرية؛ لقوله ﷺ: «إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ، وقوله ﷺ: «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين» .

٥ المسألة الخامسة: البسملة:

أ حكم قراءتها:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية والحنابلة:	مستحبة، لقوله ﷺ: «صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» تركها مع المواظبة دليل على عدم الوجوب، ولقوله ﷺ: «كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» .
الرأي الثاني – المالكية:	مكروهة في الفريضة مباحة في النفل، لحديث أنس السابق، ولحديث عبد الله بن مغفل: قال ﷺ: «إياك والحدث» .
الرأي الثالث – الشافعية وأحمد في رواية:	واجبة، لقوله ﷺ: «إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين، فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم» الأمر يفيد الوجوب،

ولقوله ﷺ: «أن رسول الله ﷺ قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، فعدها آية» .

الراجح: الرأي الأول ، لأنها لو كانت فرضًا لثبتت قطعًا، لأنها مما تعم به البلوى.

ب الجهر بها في الصلاة الجهرية:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية والمالكية والحنابلة:	لا يجهر بها، لقوله ﷺ: «صليت خلف رسول الله ﷺ، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» ، ولقوله ﷺ: «فلم أسمع رجلًا منهم يقوله» .
الرأي الثاني – الشافعية:	يجهر بها، لحديث أنس: «أسرقت الصلاة أم نسيت؟» إنكار الصحابة على ترك الجهر، ولقوله ﷺ: «صليت وراء أبي هريرة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم... وقال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ» .

الراجح: الرأي الأول ، لأن الأحاديث التي استدلوا بها صحيحة وصريحة.

٦ المسألة السادسة: عورة المرأة في الصلاة وخارجها:

أ حدود عورة الرجل:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الجمهور:	ما بين السرة والركبة، لقوله ﷺ: «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» ، ولقوله ﷺ: «غط فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته» .

MUAD 01105405478

الرأي الثاني – رواية عن أحمد:	الفرجان فقط، لقوله ﷺ: «كان رسول الله ﷺ جالسًا كاشفًا عن فخذه...» ، ولحديث أنس في كشف الفخذ.

الراجح: **الرأي الأول** ، لقوة أدلته، ولأن أدلة الرأي الثاني لم تكن في الصلاة.

ب الصلاة عريانًا لضرورة:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – أبو حنيفة وأبو يوسف:	يخير بين الصلاة في الثوب النجس أو عريانًا، لقوله ﷺ: «ما خُيِّر رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا» ، ولأن الصلاة عريانًا والثوب النجس استويا في عدم الجواز حال الاختيار.
الرأي الثاني – محمد بن الحسن والمالكية والحنابلة والشافعية في وجه:	يصلي فيه ولا يصلي عريانًا، لأن الصلاة عريانًا تفوّت فرائض كثيرة، ولأن شرط ستر العورة متفق عليه، وشرط طهارة الثوب مختلف فيه.
الرأي الثالث – الشافعية في الصحيح وأبو ثور:	يصلي عريانًا، بالقياس على الماء النجس، ولأن الصلاة تصح مع العري عند فقد السترة.

الراجح: **الرأي الثاني** ، لأن ستر العورة شرط متفق عليه وآكد من شرط طهارة الثوب.

ج ستر الكفين للمرأة في الصلاة:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الجمهور:	الوجه والكفان ليسا بعورة، لقوله ﷻ: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» استثنى ما ظهر، وهو الوجه والكفان، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الكفين للأخذ والإعطاء.

الرأي الثاني – الحنابلة:	كلها عورة، لقوله ﷺ: «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» الخمار يغطي الرأس وما والاه، ولقوله ﷺ: «إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» .

الراجح: **الرأي الأول** ، لأن هذا ما قال باستثنائه جمهور الفقهاء.

د ستر قدمي المرأة في الصلاة:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية وبعض الحنابلة:	ليستا بعورة، لعدم الدليل على حرمة إظهار القدمين في الصلاة، ولأن النساء كن يصلين في عهد النبي ﷺ ولم يرد أمر بستر أقدامهن.
الرأي الثاني – المالكية والشافعية والحنابلة:	عورة، لقوله ﷻ: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» لم يستثن القدمين، ولقوله ﷺ: «إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» .

الراجح: **الرأي الأول** ، لأن الأحاديث في القول الثاني ليست قوية وفيها ضعف.

هـ الوجه والكفان خارج الصلاة:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الجمهور:	ليسا بعورة، ويجوز كشفهما عند أمن الفتنة، لقوله ﷺ: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» ، ولحديث الخثعمية: وصفها بوضاءة الوجه دليل على أنها كانت كاشفة.

MAA 01105405478

الرأي الثاني – المالكية والشافعية في وجه والحنابلة:	عورة، لقوله ﷻ: «يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ» الأمر بإدناء الجلابيب يستر الوجه والكفين، ولقوله ﷻ: «فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ» .

الراجح: **الرأي الأول** ، وأن الوجه والكفين ليسا بعورة، ويجوز كشفهما ما لم تكن فتنة.

٩ عورة المرأة بالنسبة للمرأة:

الراجح: **عورة المرأة مع المرأة المسلمة كعورة الرجل مع الرجل، وهي ما بين السرة إلى الركبة** ؛ لقوله ﷺ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة» .

٧ المسألة السابعة: اقتداء المفترض بالمتنفل:

سبب الخلاف: هل يصح اقتداء المفترض بالمتنفل؟

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية والمالكية والحنابلة:	لا يصح، لقوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» الأمر بالمتابعة يقتضي عدم المخالفة، ولأن نية الفرض عدمت من جهة الإمام، ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام.
الرأي الثاني – المالكية والشافعية وأحمد في رواية:	يصح، لقوله ﷺ: «أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ﷺ، ثم يأتي قومه فيصلي بهم... فقال: يا معاذ أفتان أنت» العشاء الثانية لمعاذ كانت نفلًا وأقر على إمامته، ولقوله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» .

الراجح: **الرأي الثاني** ، لقوة أدلته من الأحاديث الصحيحة، وأصحها حديث معاذ.

٨ المسألة الثامنة: قصر الصلاة في السفر:

أ حكم قصر الصلاة:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية والمالكية في قول:	واجب، والإكمال مكروه، لقوله ﷺ: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر» الأصل ركعتان وهما المفروض، ولأن الأمة أجمعت على مشروعية القصر.
الرأي الثاني – المالكية في المذهب:	سنة، لقوله ﷻ: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ» نفي الجناح لا يقتضي الوجوب، ولقوله ﷺ: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» وصفها بالصدقة.
الرأي الثالث – الشافعية والحنابلة:	رخصة وتوسعة، لأن نفي الجناح مع ورود الصدقة يفيد الجواز، ولأن وصفها بالصدقة يفيد التخيير.

الراجح: **الرأي الثالث** ، لأن هذه الرخصة مشروعة للتخفيف، فمتى قبل التخفيف كان بها، وإن صلى تامًا فله ذلك.

ب مسافة القصر:

الراجح: **أقل مسافة السفر أربعة بُرد، وهي ستة عشر فرسخًا، وتعادل نحو ثمانين كيلومترًا** ؛ لأثر ابن عمر وابن عباس: «أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة بُرد»، والصحابة لا يقولون ذلك بالرأي.

ج مدة الإقامة:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية:	خمسة عشر يومًا، لأثر ابن عمر: «من أقام خمسة عشر يومًا أتم الصلاة».

الرأي الثاني – المالكية والشافعية:	ثلاثة أيام فأقل، لقوله ﷺ: «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا» .
الرأي الثالث – الحنابلة:	أربعة أيام فأقل، لقوله ﷺ: «أن النبي ﷺ قدم صبح رابعة، فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع... وكان يقصر الصلاة» .
الرأي الرابع – ابن تيمية:	لا تحديد ما لم ينو الإقامة، لعدم النص الصريح في تحديد المدة.

✅ الراجح: **الرأي الأول** ، لما ورد من عمل ابن عمر به، وهو من المحتاطين في العبادة.

د التَّرخص في سفر المعصية:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية ومالك في رواية:	يجوز، لإطلاق النصوص لم تفرق بين نوع وآخر، ولأن نفس السفر ليس بمعصية.
الرأي الثاني – المالكية والشافعية والحنابلة:	لا يجوز، لقوله ﷻ: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» أباح للمضطر غير الباغي، وللقاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي.

✅ الراجح: **الرأي الثاني** ، لأن الرخصة نوع نعمة وتخفيف، فلا تنال عطايا الله تعالى بمعاصيه.

٩ المسألة التاسعة: أحكام جمع الصلاة:

أ حكم الجمع بين الصلاتين:

الرأي:	البيان:

الرأي الأول – الحنفية:	خاص بعرفة والمزدلفة، لقوله ﷻ: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ» الأمر بالمحافظة يقتضي عدم الجمع، ولقوله ﷻ: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» ، ولقوله ﷺ: «ما رأيت النبي ﷺ صلى صلاة بغير ميقاتها، إلا صلاتين» .
الرأي الثاني – المالكية والشافعية والحنابلة:	عام عند العذر من سفر أو وحل، لقوله ﷺ: «رأيت رسول الله ﷺ إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء» ، ولقوله ﷺ: « كان النبي ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما» .

الراجح: **الرأي الثاني** ، لثبوت الأحاديث الصحيحة به، ولأنه يمضي مع القاعدة العامة في الشريعة التي تقوم على التيسير ورفع الحرج.

ب الجمع في الحضر للمرض والخوف:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – المالكية والحنابلة:	يجوز، لقوله ﷺ: «جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف ولا مطر» ، فقيل له: لم فعل ذلك؟ قال: « كي لا يحرج أمته» ، ولحديث حمنة بنت جحش: أمر بالجمع لعلة الاستحاضة، وهي نوع مرض.
الرأي الثاني – الشافعية:	لا يجوز، لأن الخوف والمرض كانا موجودين في عهد النبي ﷺ، ولم ينقل عنه ﷺ الجمع في غير المطر، وعدم النقل مع عموم البلوى دليل على عدم الجواز.

الراجح: **الرأي الأول** ، لقوة أدلته وصراحتها، ولأن فيه رفعًا للحرج والمشقة.

ج الجمع لغير عذر:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – المالكية والشافعية والحنابلة:	لا يجوز، لأن الأدلة الواردة في الجمع كانت لعلة السفر أو المرض أو الخوف، ولا علة هنا، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
الرأي الثاني – أشهب وابن المنذر:	يجوز، لقوله ﷺ: «كي لا يحرج أمته» بين الحكمة وهي رفع الحرج، فمتى وجد داع جاز الجمع.

الراجح: **الرأي الأول**، لأن الجمع لغير علة يخل بمواقيت الصلاة، وهي شرط لصحتها.

١٠ المسألة العاشرة: قضاء سنن الصلاة:

أ السنن الرواتب:

الاتفاق والفضل: اتفق الفقهاء على فضل السنن الرواتب؛ لقوله ﷺ: «من صلى اثنتي عشرة ركعة كل يوم تطوعًا غير فريضة، بنى الله له بيتًا في الجنة»، وقوله: «كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة».

عددها: أربع قبل الظهر أو اثنتان، وركعتان بعدها، وركعتان قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر وهي آكدها.

ب صلاة الضحى:

الفضل والعدد: اتفق الفقهاء على أن صلاة الضحى من السنن المؤكدة؛ لقوله ﷺ: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر»، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان.

MIARA 01105405478

١١ المسألة الحادية عشرة: صلاة الوتر:

أ حكم صلاة الوتر:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – أبو حنيفة وجمهور الحنفية:	واجب، لقوله ﷺ: «إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر» الأمر يفيد الوجوب، ولقوله ﷺ: «الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا» .
الرأي الثاني – أبو يوسف ومحمد والجمهور:	سنة مؤكدة، لقوله ﷺ: «كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته... إلا الفرائض، ويوتر على راحلته» استثناء الفرائض مع إتيانه بالوتر دليل على أنه ليس بفرض، ولقوله ﷺ: «ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» .

الراجح: **الرأي الثاني** ، لأن الوجوب عند الحنفية أقل من الفرض، والجمهور يرون الواجب والفرض سواء، فكانت سنة مؤكدة لا واجبة.

ب عدد ركعات الوتر:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية:	ثلاث ركعات، لقوله ﷺ: «كان يوتر بثلاث» ، ولقوله ﷺ: «نهى عن البتيراء» والبتيراء هي الوتر بركعة.
الرأي الثاني – المالكية والشافعية والحنابلة:	تصح بركعة واحدة، لقوله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» ، ولقوله ﷺ: «كان رسول الله ﷺ... ويوتر بواحدة» .

الراجح: **الرأي الثاني** ، لأن الأحاديث الصحيحة دلت على وقوع الوتر بركعة، وما روي من الثلاث هو تعدد صفات، ولا تعارض بينها.

ج القنوت في صلاة الوتر:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية:	خاص بصلاة الوتر، ويجوز في الفجر عند الفتنة، لقوله ﷺ: «قنت في صلاة الفجر شهراً... ثم تركه» ، ولأن القنوت في غير الوتر منسوخ.
الرأي الثاني – الجمهور:	يصح في غير الوتر من المغرب أو الفجر، لقوله ﷺ: «كان القنوت في المغرب والفجر» ، ولقوله ﷺ: «كان رسول الله ﷺ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر... اللهم أنج الوليد بن الوليد» .

الراجح: **الرأي الثاني** ، لصحة الأدلة الدالة على وقوع القنوت في الفجر، ولا مانع من الجمع بين الأدلة.

١٢ المسألة الثانية عشرة: صلاة الليل:

الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن التطوع في صلاة الليل غير محدد بعدد، ويصلي المرء قدر طاقته، واتفقوا على أنها تختم بالوتر.

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – أبو حنيفة:	الأفضل أن تصلى رباعًا، لقوله ﷺ: «ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا... ثم يصلي أربعًا... ثم يصلي ثلاثًا» ، ولأن العبادة في الليل أثقل والغفلة فيه أكثر فكان الوصل أفضل.

الرأي الثاني – الجمهور:	الأفضل أن تصلى مثنى، لقوله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى» صريح في الأفضلية، ولأن التسليم كل ركعتين زيادة فعل وما كان أكثر عملًا كان أكثر فضلًا.

الراجح: **الرأي الثاني** ، لقوة أدلته وصراحتها.

١٣ المسألة الثالثة عشرة: قضاء ركعتي الفجر:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية:	لا يقضيان، وإنما يصلي الصبح فقط، لعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح.
الرأي الثاني – محمد بن الحسن والجمهور:	يقضيان، لحديث قيس: سكوت النبي ﷺ على فعله في الصلاة بعد الصبح، ولا يسكت إلا على مشروع، ولقوله ﷺ: «من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعد ما تطلع الشمس» .

الراجح: **الرأي الثاني** ، لقوة أدلته، ولأن النفل أوسع من الفرض.

١٤ المسألة الرابعة عشرة: قضاء صلاة التراويح:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – جمهور الحنفية والحنابلة:	لا تُقضى، لأن التراويح سنة، والنوافل لا تقضى، والقضاء من خواص الفرض.
الرأي الثاني – قول للحنفية ووجه للحنابلة:	تُقضى ما لم تأت تراويح أخرى، لأنها سنة فتقضى كغيرها من السنن المؤكدة.

الراجح: **الرأي الأول** ، لأنها نفل، والنوافل لا تقضى، ولكن إن صلاها بنية القضاء أثيب عليها.

١ المسألة الأولى: اختلاف المطالع:

سبب الخلاف: إذا رئي الهلال في بلد ولم ير في آخر، هل يلزم أهل البلاد الأخرى؟

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية والمالكية في المشهور والحنابلة:	رؤية الهلال في بلد تلزم سائر البلاد وإن تباعدت، لقوله ﷻ: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» الشهود بمعنى العلم، ولقوله ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أمر بالصوم برؤية الهلال ولم يحدد قومًا دون آخرين.
الرأي الثاني – الشافعية وأحمد في رواية:	لا يلزم أهل البلاد التي لم تر الهلال رؤية غيرهم، بل لكل بلد مطلعها، لحديث كريب: «فقال ابن عباس: رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ»، وللقياس على مواقيت الصلاة وطلوع الشمس وغروبها.

الراجح: **الرأي الثاني** ، لأن البعد قد يؤدي بالفعل إلى اختلاف المطالع، وقد ثبت عن ابن عباس عدم الاكتفاء برؤية معاوية مع تباعد البلدين.

٢ المسألة الثانية: تعريف الصيام وأنواعه وحكمه:

لغة: الإمساك، يقال: صام عن الكلام أي أمسك.

اصطلاحًا: ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى الغروب بنية من أهله.

أنواعه الثلاثة: ١. **فرض**: معين كرمضان، وغير معين كالكفارات وقضاء رمضان، ٢. **واجب**: معين كالنذر المعين، وغير معين كالنذر المطلق، ٣. **نفل**.

حكم صوم رمضان: اتفق الفقهاء على أن صوم رمضان فرض على كل مسلم، ذكرًا كان أو أنثى، متى كان عاقلًا بالغًا؛ لقوله ﷻ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» ، ولقوله

ﷺ: «بني الإسلام على خمس... وصوم رمضان» ، ولإجماع الأمة على أن صوم رمضان فريضة محكمة.

٣ المسألة الثالثة: ثبوت شهر رمضان:

الاتفاق وطريقتا الثبوت: اتفق الفقهاء على أن صيام رمضان يجب بثبوت الشهر، وهو يثبت بأحد أمرين: **رؤية هلال رمضان، وإكمال عدة شعبان ثلاثين**؛ لقوله ﷻ: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» ، ولقوله ﷺ: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له» ، وقوله: «الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» .

حكمة إكمال العدة: لأن الشهر الهلالي لا يقل عن تسعة وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين، لقوله ﷺ: «إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا» .

٤ المسألة الرابعة: عدد الشهود الذين يثبت بهم رؤية الهلال:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – جمهور الحنفية:	يقبل قول شاهد واحد عدل إذا لم تكن السماء مصحية، لأن خبر الواحد العدل إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر، وهنا الظاهر يكذبه.
الرأي الثاني – المالكية والشافعية في وجه والليث والثوري:	لابد من عدلين أو جماعة مستفيضة، لقوله ﷺ: «عهد إلينا رسول الله ﷺ أن ننسك للرؤية، فإن لم نره، وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» ، وللقياس على الشهادة في الحقوق.
الرأي الثالث – الحنفية في قول والشافعية في الصحيح والحنابلة:	يثبت هلال رمضان بشهادة عدل واحد مطلقًا، لحديث الأعرابي: قال ﷺ: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم... قال: يا بلال أذن في الناس

فليصوموا غدًا» ، ولقوله ﷺ: «تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته، فصام، وأمر الناس بالصيام» .

الراجح: **الرأي الثالث** ، لقوة أدلته، ولأن ما استدل به أصحاب الرأي الأول ضعيف، ومثله الرأي الثاني، فهو قياس في غير محله.

٥ المسألة الخامسة: من رأى الهلال وحده ورُدَّت شهادته:

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية والمالكية والحنابلة:	يصوم لرؤيته وحده، ولا يفطر إلا مع الناس، لأثر أبي قلابة: «أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال... فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك» عمر لم ينكر على من صام برؤيته، وأنكر على من أفطر.
الرأي الثاني – رواية عن أحمد والحسن وابن سيرين:	لا يعمل برؤيته بل يصوم مع الناس ويفطر معهم، لأن شهادته قد ردت وحكم بأن هذا اليوم من شعبان، فأشبه التاسع والعشرين.
الرأي الثالث – الشافعية:	يصوم إذا رأى هلال رمضان وحده، ويفطر إذا رأى هلال شوال كذلك، ويتخفى بذلك، لأنه يصوم لثبوت الشهر عنده، ويفطر لتيقنه أنه من شوال.

الراجح: **الرأي الأول** ، لأن من رأى الهلال برؤيته وحده يصوم لتيقنه، ولا يفطر برؤيته هلال شوال وحده، لأن الفطر فيه خروج من العبادة وهي يُحتاط فيها أكثر من الدخول.

٦ المسألة السادسة: ثبوت هلال رمضان بالتنجيم والحساب:

سبب الخلاف: إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو مطر، فهل يجوز إثبات هلال رمضان بالفلك والحساب؟

الرأي:	البيان:

الرأي الأول – الجمهور:	لا يجوز الإثبات بالتنجيم والحساب بل لا بد من الرؤية أو إكمال العدة، لقوله ﷻ: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ» جعلت الأهلة مواقيت للناس، ولقوله ﷺ: «فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له» .
الرأي الثاني – ابن سريج ومطرف وابن قتيبة:	يثبت الهلال بالتنجيم والحساب إذا منع من رؤيته مانع، لقوله ﷻ: «وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» ، ولأن الحساب قطعي فيجب تقديمه على الشهادة.

الراجح: **الرأي الأول** ، لقوة أدلته، ولأن التقدير بالحساب لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن صحابته، ومع هذا **يمكن الاستعانة بالأجهزة الحديثة** لرصد الهلال ورؤيته، لأن الأخذ بالعلم بما لا يخالف قواعد الشرع أمر لا يناقض الشريعة.

V المسألة السابعة: الإفطار عمدًا وكفارته:

الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن من أفطر بجماع في نهار رمضان متعمدًا فعليه الكفارة، وأنها واحدة من ثلاث خصال: العتق، والصيام، والإطعام.

سبب الخلاف: هل الكفارة على الترتيب أو التخيير؟

الرأي:	البيان:
الرأي الأول – الحنفية والشافعية والحنابلة:	الكفارة على الترتيب، لقوله ﷺ: «هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا» لم يأمره بالانتقال إلا عند العجز، ولأنها كفارة فيها صوم شهرين فكانت على الترتيب ككفارة الظهار والقتل.

الرأي الثاني – المالكية وأحمد في رواية:	الكفارة على التخيير، لقوله ﷺ: «فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينًا» ذكر الخصال معطوفة بـ«أو» وهو حرف يدل على التخيير.
الرأي الثالث – رواية عن مالك:	لا تكون إلا بالإطعام فقط، لأن الطعام أعم نفعًا، إذ فيه إغناء للفقير، فكان نفعه متعديًا.

الراجح: **الرأي الأول** ، لقوة أدلته من المنقول والمعقول، ولأن الله تعالى ذكرها مرتبة، فوجب الوقوف عند حدود النص.

MNARA 01105405478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الثانية

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **الفقه المقارن (عبادات)** — هذا المقرر الحالي

- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- مبادئ علم الاقتصاد — متاح بالتطبيق
- المنظمات الدولية — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478